

1500884-57.2020.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/06/2022

... (possui uma condenação por roubo e outra por tráfico de drogas, ambas transitadas em julgado antes do fato em apreço e dentro do período depurador de cinco anos, conforme deflui de sua folha de antecedentes juntadas às fls. 124/127). No primeira fase:

a) A culpabilidade está patente, pois o réu é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Aparecida, Jaboticabal - 14870-230 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

Processo Digital nº:

1500884-57.2020.8.26.0291

Classe - Assunto

Roubo Majorado - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu(é)(s):

A APURAR, RENAN CAIO DE JESUS e VICTOR MANOEL MILLER DAMACENA

Data da audiência:

23/06/2022, às 13:30h

Aos 23 de junho de 2022, às 13:30h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA, comigo escrevente, Osmar Vitor Pereira Junior, matrícula M369870, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

DELIBERAÇÕES INICIAIS

Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Fabricio Tosta de Freitas, do(a)(s) réu(é)(s): RENAN CAIO DE JESUS e VICTOR MANOEL MILLER DAMACENA, acompanhado(a)(s) de seu(ua) patrono(a), Dr(a). Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, Jonas Alves Moraes, OAB 418100/SP e 358202/SP. da(s) testemunha(s) arrolada(s) Nadir Braz Camargo, Reginaldo Aparecido Dias de Castro e Alan Miller Damacena. Presente ainda a estagiária Manuela Furlan

Registro da audiência:

Todos os depoimentos serão realizados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive e pelo SAJ

Não comparecimento de vítima ou testemunha:

Pela Defesa do réu Victor foi dito que desistia do depoimento da(s) testemunha(s) Douglas Carreiro Camargo, Renan Caio de Jesus e Erika de Fátima Magalhães, o que foi homologado pelo juízo.

DA COLETA DA PROVA

Iniciados os trabalhos, foi permitido aos réus e aos seus defensores conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas à audiência virtual, uma por vez, a partir do lobby, VALDENIR VERGINIO DA ROCHA, Nadir Braz Camargo, Reginaldo Aparecido Dias de Castro e Alan Miller Damacena.

Em seguida interrogou-se os réus RENAN CAIO DE JESUS e VICTOR MANOEL MILLER DAMACENA.

Coleta da prova fora do rito:

Oitiva da vítima Valdenir Verginio da Rocha sem a presença do acusado, nos termos do artigo 217 do CPP:

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO

Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dada por encerrada a instrução processual e determinado o debates das partes.

ALEGAÇÕES FINAIS E SENTENÇA

Alegações finais em audiência:

Dada a palavra ao(à) DD(a). Promotor(a) de Justiça e ao(à)(s) advogado(a)(s) de defesa, manifestaram-se em audiência.

Sentença:

O(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida sentença em audiência, conforme segue:

Renan Caio de Jesus e Victor Manoel Miller Damacena foram denunciados e estão sendo processados pelo Ministério Público como incursos nas sanções do o art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma dos artigos 29 (concurso de pessoas) e 69 (concurso material), ambos do Código Penal, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 09h20min, na Rua Antônio Zeferino Gonçalves, n. 312, bairro Centro, no município de Taiaçu/SP, comarca de Jaboticabal/SP, os acusados, previamente ajustados com o menor Alan Miller Damacena (16 anos) e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) automóvel VW/Santana, placas DBP7743, ano 2001 e 01 (um) telefone celular, marca "Samsung", modelo J2, objetos avaliados em R\$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), além da quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, em desfavor da vítima Valdenir Verginio da Rocha.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima descritas, os acusados, facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos, Alan Miller Damacena (16 anos), com ele praticando infração penal.

A denúncia de fls. 116/117 foi recebida em 09 de novembro de 2020 (fls. 118/119). Os acusados foram citados (fls. 155 e 157) e ofereceram resposta à acusação (fls. 148/152 e 163).

Durante a instrução, foi colhida prova oral e, ao final, os réus foram interrogados.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal.

A Defesa de Victor postulou, em síntese, pela absolvição com relação aos dois crimes, diante da insuficiência do conjunto probatório.

A Defesa de Renan postulou, em síntese, pelo afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo no crime de roubo e pediu a fixação de regime semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Inicialmente, no tocante ao crime de roubo, a materialidade restou demonstrada pelos seguintes elementos de prova: boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 05/06); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08 e 11/12); termo de declaração da

vítima (fls. 17/18); auto de avaliação (fl. 21); laudo pericial do veículo roubado (fls. 23/26); relatório final (fls. 106/108).

No tocante à autoria, a prova oral colhida em audiência ofereceu o seguinte delineamento:

A vítima Valdenir Verginio da Rocha disse que estava conduzindo seu veículo e quando virou a esquina de uma determinada rua, foi abordado por Renan (com a arma de fogo) mais dois indivíduos. Eles fizeram ele parar. Entraram os três no carro, um passou a conduzir o veículo e os outros dois entraram no banco de trás com a vítima, apontando a arma para ele. Seguiram adiante com o veículo e mais a frente soltaram o acusado no meio do canavial. Eles levaram o carro, R\$ 700,00 e o celular da vítima. Depois a vítima só conseguiu encontrar o carro, que estava bastante danificado. Disse que só pegaram eles porque foram pegos roubando outro carro, posteriormente. Disse recordar-se com precisão que o menor tinha uma tatuagem escrito "família" no pescoço. Disse que na Polícia reconheceu os acusados por fotos. Em juízo, nessa data, foram-lhe mostradas as imagens de ambos os acusados e disse não ter condições de reconhecê-los.

A testemunha Nadir Braz Camargo, Policial Civil, disse que a vítima noticiou o roubo de seu carro. Dias depois acharam o carro numa plantação de mandioca. Passados mais alguns dias, prenderam os dois ora acusados e o adolescente Alan por outro roubo. Na casa de Renan foram encontraram as chaves e o documento do veículo da vítima. Renan confessou o fato para a testemunha e indicou a participação dos outros dois. A testemunha disse que Vitor e Alan não eram conhecidos, mas Renan era conhecido dos meios policiais. Disse que a arma não foi localizada.

A testemunha Reginaldo Aparecido Dias de Castro, Guarda Civil Municipal, disse que recebeu uma denúncia anônima de onde estava o veículo da vítima. Informou à Polícia, que foi até o local. Disse que não foi até o local com a Polícia.

A testemunha Alan Miller Damacena, ouvido como informante, por ser irmão do acusado Victor. Disse que seu irmão só participou do roubo do ônix, mas desse santana não.

A testemunha mostrou seu pescoço nessa oportunidade para esse juízo, sendo que em um dos lados possui uma tatuagem escrito "Sonia" e do outro lado há uma pequena gravura.

Em interrogatório, o acusado Renan Caio de Jesus disse que, no dia dos fatos, encontrou dois rapazes de Monte Alto (Negão e Xande), usaram drogas e na manhã seguinte resolveram roubar e então realizaram o roubo do santana, pertencente à vítima desse processo. Disse que estava com uma arma de brinquedo. Negou que tenha falado na Delegacia que Victor e Allan (adolescente na época e irmão de Victor) estavam juntos nesse roubo. Disse que "o Nadir falou que ia cair pra eles dois também, de qualquer jeito".

Em interrogatório, o acusado Victor Manoel Miller Damacena disse que não praticou esse roubo. Disse que só porque foi preso no roubo do ônix (que realmente praticou) estão querendo jogar esse roubo do santana para ele também. Disse que no dia do fato estava trabalhando.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais não deixam dúvidas sobre a prática do roubo descrito na denúncia com relação ao acusado Renan. Isso porque as chaves e documento do carro roubado foram encontrados em sua casa e o próprio acusado, ouvido nessa data, confessou a prática delitiva.

Já no tocante a Victor, a prova produzida sob o crivo do contraditório, em juízo, revelou-se frágil. Victor negou que tenha participado do roubo do veículo santana. Renan também disse que Victor não participou, nem seu irmão (menor de idade à época) Alan. Falou que foram outros dois rapazes (indicou os apelidos dos dois), de Monte Alto.

Não bastasse, embora o artigo 226 do CPP preveja apenas recomendação de como o reconhecimento de pessoas deve ser conduzido (STJ - AgRg no HC: 733908 RJ 2022/0098571-0, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022), há formalidades mínimas que devem ser observadas. Contudo, durante o inquérito policial verifica-se que isso não ocorreu no caso em apreço. A vítima disse expressamente ao ser ouvida nessa data em juízo que recebeu em seu celular algumas imagens dos acusados, enviadas pelo investigador de Polícia. Como se vê, procedimento esse que não guardou nenhuma formalidade e, portanto, inviável conferir credibilidade a esse

reconhecimento.

Já em juízo, nessa data, ao serem mostradas imagens de ambos os acusados à vítima, não conseguiu reconhecer nenhum deles. Portanto, aliado aos fatos acima elencados, a vítima não reconheceu Victor como um dos assaltantes, o que corrobora a inexistência de prova de sua participação no roubo ora em julgamento.

Assim, quanto ao crime de roubo, a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada e, no tocante à autoria, apenas a de Renan foi comprovada.

Com relação ao crime de corrupção de menor, a prova produzida em juízo não se revela hábil a ensejar um decreto condenatório com relação a nenhum dos dois acusados. A vítima foi firme e coesa em afirmar que o suposto adolescente (embora não tenha meios de confirmar que era um adolescente) que participou do roubo tinha uma tatuagem no pescoço, escrito "família". Ocorre que Alan não possui essa tatuagem (nessa data verificou-se isso ao ser ouvido em juízo como informante). Ademais, Renan negou que Alan tenha participado do roubo, falou que os outros dois eram pessoas de outra cidade e não admitiu que qualquer deles fosse menor de idade na época do fato.

Assim, não há provas suficientes em juízo de que Alan tenha participado do roubo, nem de que outro adolescente o tenha feito. Portanto, no tocante a esse crime, tanto materialidade quanto autoria delitiva não foram suficientemente demonstradas. Dito isso, provada nos autos apenas a responsabilidade de Renan pelo crime de roubo, a qual se depreende dos seguintes elementos de convicção: 1) depoimento da vítima relatando a dinâmica dos fatos; 2) chaves e documentos do carro roubado encontrados na casa de Renan; 3) depoimento das testemunhas de acusação; 4) confissão do acusado.

Assim, Renan será responsabilizado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

No tocante a ambas as causas de aumento ora referidas, o concurso de pessoas restou amplamente demonstrado. Embora os outros dois não tenham sido identificados em juízo, a vítima disse que eram três assaltantes, o que foi confirmado pelo próprio Renan em seu interrogatório.

Com relação ao uso de arma de fogo na grave ameaça à vítima, as alegações da defesa (no sentido de era uma arma de brinquedo e portanto essa causa de aumento não deveria ser aplicada) não prosperaram.

A arma não foi encontrada para ser periciada e, conforme jurisprudência reiterada da Corte de Uniformização e também dessa Egrégia Corte de Justiça, tal periciamento revela-se desnecessário quando possível, por outros meios de prova, identificar que o crime foi cometido com emprego do artefato:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2º-A, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (AgRg no HC n. 516.188/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/9/2019). 2. Tendo o Tribunal a quo, soberano na análise do conjunto fático-probatório, se convencido de que o réu cometeu o roubo utilizando-se de arma de fogo, não é possível, na estreita via do writ, chegar a conclusão diversa, dada a impossibilidade de revolvimento do material cognitivo produzido nos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 635363 MS 2020/0343513-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros

meios, o seu emprego na prática do crime. Recurso não provido. (TJSP - APR: 15018604520198260535 SP 1501860-45.2019.8.26.0535, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 29/04/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022)

É exatamente o caso dos autos, pois a vítima confirmou que um dos três assaltantes portava arma de fogo, tanto que parou o veículo porque foi-lhe apontada referida arma; que um deles permaneceu com essa arma apontada para sua cabeça dentro do carro, durante o assalto.

Ademais, embora o acusado tenha dito que a arma era de brinquedo, nada foi provado nesse sentido. Tendo ele invocado álibi para a causa de aumento em questão, competia-lhe, conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar o alegado, o que poderia ser facilmente efetuado nos autos, com a apresentação do eventual brinquedo, o que não ocorreu.

A par disso, a vítima disse de forma expressa e por mais de uma vez em seu depoimento em juízo que ficou extremamente amedrontada com a arma, que até hoje sonha com o ocorrido, que sonha que está sendo morta. Assim, de rigor a aplicação da causa de aumento pela grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo emprego de arma de fogo E CONCURSO DE AGENTES - Autoria e materialidade devidamente comprovadas, tanto que sequer foram objeto de insurgência pela defesa - Pretendido afastamento da causa de aumento correspondente ao emprego de arma - Impossibilidade - Desnecessidade de apreensão da arma, quando sua existência é comprovada por outros elementos de convicção - Precedentes - Palavra da vítima e testemunhas presenciais - Validade - Alegação de que a arma utilizada no crime era de brinquedo que não restou comprovada - Inteligência do art. 156, do CPP - Condenação mantida - Pena comporta mitigação - Sistemática adotada para a majorante do emprego de arma que deve ser a vigente à época dos fatos - Readequação da fração de aumento - Regime fechado mantido - Réu portador de Maus antecedentes e reincidente específico. Recurso parcialmente provido (TJSP - APR: 0000863-79.2018.8.26.0533, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/08/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma na forma tentada. A defesa pretende a absolvição por falta de provas; alternativamente, pugna pelo abrandamento da pena - Absolvição. Inadmissibilidade. Comprovadas autoria e materialidade. Confissão do réu corroborada pelas provas oral e material. Arma de fogo. Não apreendida ou periciada. Prescindível. Reconhecimento da causa de aumento. Defesa não comprovou que a arma era de brinquedo. Pena-base acima do mínimo legal em razão dos Maus antecedentes. Compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão. Tentativa. Redução de 2/3 diante do "iter criminis" percorrido. Após a grave ameaça, o agente deixou o local sem subtrair bens ou valores. Regime semiaberto compatível. - Recurso parcialmente provido para reduzir a pena e fixar regime semiaberto (TJSP - APR: 1509419-55.2019.8.26.0114, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 17/02/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação).

Dito isso, passo à individualização da pena de Renan Caio de Jesus, o que faço com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, artigo 68). Inicialmente, observo que o réu era maior de 21 anos na data dos fatos (27/04/1998) e multirreincidente (possui uma condenação por roubo e outra por tráfico de drogas, ambas transitadas em julgado antes do fato em apreço e dentro do período depurador de cinco anos, conforme deflui de sua folha de antecedentes juntadas às fls. 124/127).

No primeira fase:

a) A culpabilidade está patente, pois o réu é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a

potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.

b) Sendo o réu possuidor de mais de uma reincidência, faço uso de uma delas para caracterização dos maus antecedentes, o que não configura bis in idem.

c) Poucos elementos foram colhidos a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Não existem nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

e) Os motivos são ínsitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.

f) As circunstâncias estão relatadas nos autos, não havendo nada de excepcional a considerar.

g) As consequências são próprias dos tipos penais, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h) O comportamento da vítima em nada influenciou para o crime em comento.

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que uma delas é desfavorável ao acusado. Por isso, fixo-lhe a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, que fica compensada com a confissão espontânea.

Na terceira etapa, presentes as causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II, do artigo 157 do Código Penal, pois o crime foi praticado com concurso de duas ou mais pessoas. Presente também a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, I, também do artigo 157 do Código Penal, qual seja, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Contudo, nos termos do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (especialmente o depoimento do réu) aplico apenas a causa de maior aumento, qual seja, 2/3.

Assim torno a pena definitiva em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos - art. 49, § 1º, do CP), diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu que possam justificar fração superior.

No tocante ao regime inicial, este há de ser o FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena ora imposta e a multirreincidência do agente. Por tais motivos fica inviabilizada, ainda, a aplicação dos artigos 44 e 77 do CP.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva deduzida na denúncia para o fim de:

I) ABSOLVER Victor Manoel Miller Damacena da acusação de prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/90, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

II) ABSOLVER Renan Caio de Jesus da acusação de prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

III) CONDENAR Renan Caio de Jesus pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe as penas de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa.

Defiro recurso em liberdade a Renan Caio de Jesus, pois respondeu ao presente processo em liberdade, estando preso atualmente por decisão proferida em outros autos.

Da mesma forma, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura em favor de Victor Manoel Miller Damacena, pois também respondeu ao presente processo sem que tenha sido decretada sua prisão preventiva, estando preso atualmente por decisão proferida em outros autos.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o réu Renan Caio de Jesus ao pagamento das custas processuais, ressaltando, porém, que já lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita (fls. 179).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelo convênio (fl. 158).

Intime-se a vítima, nos termos do art. 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral

do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. PRIC

Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término da videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente.

Juiz:

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.